利通区光耀府工程项目“9·10”一般窒息事故调查处理报告

2021年9月10日17时20分许，吴忠市利通区光耀府工程项目发生一起一般窒息事故，造成1人死亡，2人受伤，直接经济损失300万元。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规规定，经市人民政府批准，成立由市政府副秘书长马鹏飞同志为组长，市应急管理局局长郭辉、副局长赵丽亭、市住建局副局长宋玉珍为副组长，市应急管理局、住建局、公安局、总工会相关人员及有关专家为成员的利通区光耀府工程项目“9·10”一般中毒事故调查组（以下简称事故调查组）。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过勘查事故现场、调查询问当事人、查阅有关资料和分析论证，查明事故发生的经过、原因、人员伤亡情况和直接经济损失，认定事故性质和责任，提出对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故提出了防范措施。现将事故调查处理情况报告如下:

一、基本情况

（一）项目相关情况

利通区光耀府项目位于吴忠市利通区利通街，占地118.9亩，用地面积79295.8㎡，总建筑面积158579.6㎡，由宁夏金帝置业

有限公司开发建设，项目共分为三期进行开发。目前一期项目已交付；二期项目由11-13#、17-19#楼及附属地下车库组成，正在施工中。二期项目施工单位为宁夏第二建筑有限公司，监理单位为宁夏现代建设监理有限公司，建设规模77970.7㎡，地下室建筑面积为28548.55㎡，人防建筑面积为7616.86㎡，地下车库机动车泊车位760辆（含76个电动车位）。结构形式为剪力墙结构，设计使用年限为50年；三期项目施工单位为宁夏第一建筑有限公司，监理单位为宁夏现代建设监理有限公司，建设规模约19407.12㎡，地下室建筑面积为85000㎡；地下车库机动车泊车位760辆（含76个电动车位）。结构形式为剪力墙结构，设计使用年限为50年。

（二）项目相关单位及合同签订情况

2020年3月，宁夏金帝置业有限公司与宁夏第二建筑有限公司签订吴忠光耀府二期项目总承包合同；2020年3月9日，宁夏金帝置业有限公司与吴忠润宏平工贸有限公司签订吴忠光耀府三期土方工程施工合同；2020年11月，宁夏金帝置业有限公司与宁夏第一建筑有限公司签订吴忠光耀府项目三期总承包合同。

（三）事故相关单位情况

1.建设单位

宁夏金帝置业有限公司成立于2011年2月25日，统一社会信用代码：91640300564121545 3，法定代表人马少勇，公司注册资本5000万元整，经营范围包括：房地产开发经营（凭资质证经

营）、房地产营销策划、房屋租赁、房屋信息中介服务、仓储配送、物流信息服务、钢材、建筑材料、金属材料（不含贵金属）、装饰材料、五金机电（不含小轿车）、砂石料、石灰、石膏产品的销售等。

2.施工单位

（1）宁夏第一建筑有限公司，法定代表人朱永利，注册资本20000万元，统一社会信用代码91640000227681189l。2002年4月获批为国家建筑工程施工总承包壹级资质，现有职工1300余人。资质范围包括：公路路面工程专业承包三级、桥梁工程专业承包三级、水利水电工程总承包三级、城市及道路照明工程专业承包三级、公路路基工程专业承包三级、公路工程施工总承包三级、钢结构工程专业承包一级、建筑工程施工总承包一级、电子与智能化工程专业承包二级、建筑幕墙工程专业承包二级、环保工程专业承包一级、市政公用工程施工总承包二级、环保工程专业承包一级、消防设施工程专业承包一级、机电工程施工总承包二级、装饰装修工程专业承包一级。

（2）宁夏第二建筑有限公司，法人代表郑怀祥，注册资本金20000万元，统一社会信用代码9164000022768063 7T。公司具有国家建设部审定的房屋建筑工程施工总承包一级钢结构、一级装饰装修、一级市政公用工程、施工总承包二级、建筑机电安装二级、消防设施工程二级、防水防腐保温工程二级、水利水电工程总承包三级、河湖整治工程、输变电工程、环保工程专项承包三级资质。

（3）吴忠市润宏平工贸有限公司，法人代表周平，注册资本200万元，统一社会信用代码91640300MA75YN619D。经营范围包括：工程机制砂的加工及销售、土石方工程、水利工程、市政工程、道路普通货物运输（按《道路运输经营许可证》许可范围经营）、机动车维修、配送服务、家政服务、保洁服务、物流信息咨询、砂石料、建筑材料（不含危险化学品及易制毒品）的批发及销售、机械租赁等。

3.监理单位

宁夏现代建设监理有限公司，法人代表张晓宁，注册资金300万元，统一社会信用代码91640000715012857B，具有房屋建筑工程监理甲级、市政公用工程监理甲级资质、水利水电工程监理、人民防空工程监理、工程招标代理资质。

（四）事故窨井情况

该阀门井建于2019年10月，位于光耀府项目东入口公共区，属项目施工用水给水井，阀门井平面尺寸为1.80×1.80m，井深2.20m，采用砖砌筑而成，检查井内积水约30mm。因该阀门井位于施工道路上，为防止重型施工车辆碾压损毁，故在其上部铺设了4.8×2.24m、厚度为20mm的钢板。

二、事故发生经过、应急救援情况

（一）事故发生经过

2021年9月10日16时50分左右，吴忠润宏平工贸有限公司在开挖光耀府三期5#楼南侧地库基坑土方过程中，不慎将给水管道挖断。宁夏金帝置业有限公司光耀府项目土建工程师马晓

明立即联系宁夏第二建筑有限公司光耀府项目副经理马晓军和宁夏第一建筑有限公司光耀府项目经理田亮进行处理。马晓军接到马晓明电话后表示该情况不在二建职责范围，但随即联系二建水电班组负责人杨楠确认总水阀位置，并让其安排人前去查看情况，杨楠接到通知后便安排马乐前往现场。田亮接到马晓明电话后，表示受损水管不是一建的，不在其职责范围。随后，马晓明将后续工作交待给宁夏金帝置业有限公司光耀府项目土建工程师葛连鹏后便离开了现场。同一时间，葛连鹏向宁夏金帝置业有限公司光耀府项目工程经理房治国报告了相关情况，并按照房治国要求，通知宁夏金帝置业有限公司水暖安装甲方代表金志宇到现场处理。17 时许，马乐到达现场并找来工具准备关闭阀门，现场有 2 口阀门井，马乐先进入西侧阀门井，阀门关闭后自来水仍未切断，金志宇找到东侧阀门井后，发现井上铺设了钢板、沙土覆盖，随后让葛连鹏联系挖机移开钢板，又组织人员刨掉井盖上覆盖的沙土，并打开井盖，17 时 15 分，马乐直接进入该阀门井，随即昏迷瘫倒在井内。

（二）应急救援情况

井上人员见到马乐昏迷瘫倒后，立即大声呼救，马晓明、刑晓军、金志宇、张明等人相继进入井内施救，17 时 20 分，马乐被营救出井，现场人员将其平放在地面上，宁夏第二建筑有限公司项目副经理马晓军立刻拨打了 120，并按照医护人员电话指导进行急救。经过施救，马乐逐渐有了呼吸，救护车于 17 时 30 分左右到达现场，立即将马乐送往吴忠市人民医院进行抢救，下井施救

人员邢晓军同车前往。随后，马晓明和马晓军驾车前往医院查看情况，18 时 20 分，马乐经抢救无效死亡，邢晓军、张明两人受伤留院观察，经医院检查正常于次日离开。

三、事故造成的人员伤亡及直接经济损失

1.死亡人员：马**，男，汉族。

2.受伤人员：张**，男，汉族，留院观察正常，次日出院；邢**，男，回族，留院观察正常，次日出院。

3.直接经济损失：事故直接经济损失 300 万元。

四、事故原因和性质认定

（一）事故原因

1.直接原因

作业人员马乐安全意识淡薄，违反有限空间作业规程，在无任何防护措施的情况下，冒险进入施工工地上水井关闭阀门，导致缺氧窒息死亡，是此次事故发生的直接原因。

2.间接原因

（1）宁夏金帝置业有限公司安全管理不到位，未落实相关安全操作规程，现场指挥人员风险辨识不清、盲目指挥，防范意识差，在不充分了解有限空间作业风险的情况下，就组织人员打开给水阀门井实施关闭阀门。

（2）宁夏第二建筑有限公司项目副经理马晓军人员管理不到位，未对作业人员进行有限空间作业安全教育培训。

（3）宁夏现代监理有限公司履职不到位，现场监理员安全意识淡薄，未督促施工单位落实施工安全保证措施。

（二）事故性质

经事故调查组分析认定，利通区光耀府工程项目“9·10”一般窒息事故是一起生产安全责任事故。

五、事故责任认定及对事故责任人员和单位的处理建议

（一）事故责任人及处理建议

1.马乐，宁夏第二建筑有限公司水暖工，安全意识淡薄，在未进行井下通风情况下进行有限空间作业，对该起事故的发生负有直接责任。鉴于其在事故中死亡，免予追究责任。

2.马少勇，宁夏金帝置业有限公司法人，作为主要负责人，督促、检查本单位安全生产工作不到位，未及时消除生产安全事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五款“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患”之规定，对此次事故的发生负有领导责任，建议依据《安全生产法》第九十五条第一款“生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款”之规定，对其处以人民币134400元罚款（2020年年收入336000元的40%）。

3.施永平，宁夏金帝置业有限公司副总经理，作为分管安全生产工作负责人，督促、检查本单位安全生产工作不到位，对该公

司存在的安全生产问题隐患失管失察，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五款“生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议”之规定，对此次事故的发生负有领导责任，建议依据《安全生产法》第九十六条第一款“生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款”之规定，对其处以人民币20275元罚款（宁夏回族自治区房地产业城镇单位就业人员2020年平均工资67584元的30%）。

4.高博，宁夏金帝置业有限公司光耀府项目总经理，作为项目主要负责人，安全生产工作履职不到位，对对项目施工中存在的安全生产问题综合监管、指导协调不足，未采取有效的措施及时发现并消除安全隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五款“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患”之规定，对此次事故的发生负有领导责任，建议依据《安全生产法》第九十五条第一款“生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列

规定处以罚款:(一)发生一般事故的,处上一年年收入百分之四十的罚款”之规定,对其处以人民币27034元罚款(宁夏回族自治区房地产业城镇单位就业人员2020年平均工资67584元的40%)。

5.房治国,宁夏金帝置业有限公司光耀府项目工程经理,作为项目负责人,督促、检查项目安全生产工作不到位,未发现并及时整治事故区域安全隐患,其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五、六款“生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:(五)检查本单位的安全生产状况,及时排查生产安全事故隐患,提出改进安全生产管理的建议;(六)制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为”之规定,对此次事故的发生主要负有领导责任,建议依据《安全生产法》第九十六条第一款“生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的,责令限期改正,处一万元以上三万元以下的罚款;导致发生生产安全事故的,暂停或者吊销其与安全生产有关的资格,并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款”之规定,对其处以人民币32400元罚款(2020年年收入108000的30%)。

6.马晓军,宁夏第二建筑有限公司光耀府二期工程项目副经理,未认真履行安全生产管理职责,未严格落实有限空间作业安全教育培训,其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第二款“生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生

产管理人员履行下列职责:（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况”之规定，对此次事故的发生负有领导责任，建议依据《安全生产法》第九十六条第一款“生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款”之规定，对其处以人民币17156元罚款（2020年年收入57186元的30%）。

（二）事故责任单位及处理建议

1.宁夏金帝置业有限公司安全管理不到位，未落实相关安全操作规程，作业前未进行有限空间作业安全培训，现场指挥人员风险辨识不清、盲目指挥，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条[1]、第四十四条[2]之规定，对此次事故的发生负有主要责任。建议依据《安全生产法》第一百一十四条第一款“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款”之规定，对金帝置业有限公司处以人民币55万元行政处罚。

2.宁夏现代建设监理有限公司，未全面履行安全监理工作职责，对作业现场监理不到位，未督促施工单位落实施工安全保证措施，其行为违反了《建设工程安全生产管理条例》（国务院令

393号）第十四条之规定[3]，对事故的发生负有安全生产管理监理责任。建议由吴忠市住房和城乡建设局按相关管理规定进行处理，处理结果送吴忠市应急管理局统一归档备案。

六、事故防范和整改措施建议

（一）宁夏金帝置业有限公司要深刻吸取本次事故的惨痛教训，认真查找和解决本单位安全生产工作中存在的漏洞，进一步健全完善安全生产责任制，建立健全全员安全生产责任体系。要进一步强化安全生产责任制，落实安全管理工作，防止类似事故再次发生。

（二）宁夏第二建筑有限公司要认真吸取事故教训，加强有限空间作业等方面的安全教育培训，提高人员的安全意识，定期开展应急救援演练；加强对施工现场的安全检查、隐患排查，切实整改生产安全事故隐患，确保安全生产。

（三）宁夏现代监理有限公司要举一反三，严格按照有关法律法规、工程强制性标准和《监理合同》、《监理实施细则》等规定实施监理，依法严格履行监理职责，认真督促施工单位落实各项安全管理制度，发现存在安全隐患应当要求施工单位及时整改，切实履行安全生产管理监理责任。

（四）吴忠市住房和城乡建设局要切实负起行业监管职责，加强对建设单位、施工单位、监理单位等相关单位落实安全生产主体责任的监督，认真组织检查建设项目履行基本建设相关程序情况、安全管理制度落实情况、人员持证上岗情况等，认真总结建设项目安全管理存在的缺陷和漏洞，全面落实建设项目各项

安全监管工作。

注：[1]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条：“生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。

生产经营单位接收中等职业学校、高等学校学生实习的，应当对实习学生进行相应的安全生产教育和培训，提供必要的劳动防护用品。学校应当协助生产经营单位对实习学生进行安全生产教育和培训。

生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。”

[2]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条：“生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

生产经营单位应当关注从业人员的身体、心理状况和行为习惯，加强对从业人员的心理疏导、精神慰藉，严格落实岗位安全

生产责任，防范从业人员行为异常导致事故发生。”

[3]《建设工程安全生产管理条例》第十四条“工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。

工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。

工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。”